

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨ ، الموافق ٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩ هـ ، برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ، ومحمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى سيادي أعضاء المحكمة .
وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المّقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٢/٠٦ لسنة (٤) قضائية .

المقامة من

عبدالله محمد خليل إسماعيل وكيله المحامي حسن أحمد بدوي .

ضد

- (١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية .
- (٢) يوسف حسن علي العربي وكيله المحامي عبدالرحمن يعقوب الشوملي .

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة ٢٠٠٦ ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة ، طالبا الحكم: بعدم دستورية الفقرة (١) من المادة (١٠) ، والمادة (١١) من قانون الإجراءات الصادر بالإعلان رقم ١٣٦٥/٤٢ هـ ((لسنة ١٩٤٦ م)) ، والمادة (١) من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، مع إلزام الحكومة والمدعى عليه الثاني بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقدمت إدارة القضايا بدائرة الشؤون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم: أصليا: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا: برفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ، كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تخلص في أن المدعي أقام الدعوى الدستورية الماثلة ضد المدعى عليهما ، وقال شرحاً لها بأنه كان قد أقام الدعوى الموضوعية رقم ٢٠٠٤/٨٣٦٩ أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد المدعى عليه الثاني طالبا الحكم بطرده من المحلات المؤجرة إليه أرقام (١/١٥٣٤، ج، و) والكائنة بالمبنى المملوك له بالمحرق رقم ٥٣٤ - طريق ٤٣٣٨ - مجمع ٢٤٣ ، وذلك تأسيساً على أن عقد إيجار هذه المحلات قد نص صراحة على أن مدته سنة واحدة ، تنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١.

وبتاريخ ٢٠٠٥/٤/٩ قضت المحكمة الصغرى المدنية بطرد المدعى عليه الثاني من العين المؤجرة . وإذ لم يرتض المدعى عليه الثاني هذا القضاء طعن عليه بالاستئناف رقم (٢٠٠٥/٥٠٥٠) أمام المحكمة الكبرى المدنية الإستئنافية طالبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، تأسيساً على مخالفة الحكم لما ورد بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ ، و بجلسته ٢٠٠٥/١٢/٥ قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة ٢٠٠٦/١/٣٠ ، وخلال هذه الفترة تقدم المدعي بطلب مرفق به مذكرة ، يطلب فيها الدفع بعدم دستورية قانون الإجراءات الصادر بالإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣ هـ ، والمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، وذلك لمخالفتها نصوص الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف والنظام العام ، وانتهى إلى طلب فتح باب المرافعة وقبول الدفع بعدم الدستورية، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، و بجلسته ٢٠٠٦/١/٣٠ تمسك المدعي بالدفع بعدم دستورية الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣ هـ ، فصرحت المحكمة، للمستأنف عليه بإقامة الدعوى بعدم الدستورية خلال شهر من يوم صدور القرار، وبتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨ أقام المدعي الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إن إدارة القضايا بدائرة الشؤون القانونية (المدعى عليها الأولى) قدمت مذكرة بدفاعها ضمنيتها دفعا بعدم قبول الدعوى الدستورية لسببين ، أولهما : عدم قبول الدعوى الدستورية بالطعن على القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ ، وذلك لعدم اتصاله بالمحكمة الدستورية وفقاً للطريق الذي رسمه القانون ، على سند من القول بأن ما يجاوز النطاق الذي صرحت به محكمة الموضوع يعتبر مرفوعاً إلى المحكمة بغير الأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً ، إذ الثابت أن التصريح برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ ، غير أن صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت طعناً بعدم دستورية قانون آخر ، هو القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، الذي لم يشمل ذلك التصريح ، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى في شقها

الخاص بالطعن على القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها ، وثانيهما : عدم قبول الدعوى من وجهين ، الوجه الأول : انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي ، لأن الطعن بعدم الدستورية على المادة (١٠) فقرة (أ) ، والمادة (١١) من الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، لا يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بوصفه مؤجراً لمحال تجارية ، لأن نطاق تطبيق الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، يقتصر على البيوت المبنية بالحجارة ، وعلى الغرف الواقعة في المنامة والمحرق ، وقد نص صراحة على عدم سريان أحكامه على العمائر والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت السعف، والوجه الثاني : أن المدعي لم يطعن في صحيفة الدعوى بعدم دستورية الإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ مما يعتبر تنازلاً منه عن دفعه بعدم دستورية هذا القانون . كما قدم المدعي عليه الثاني مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى لانعدام سندها القانوني، وتضمن المدعي المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، وتقدم المدعي بمذكرة برده على دفاع المدعي عليهما ، انتهى فيها إلى طلب الحكم بطلباته السابقة .

وحيث إنه عن دفع إدارة القضايا بدائرة الشؤون القانونية من أن الإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ لم يرد له ذكر في صحيفة الدعوى الماثلة ، فهو دفع مقبول ، لأن ولاية المحكمة الدستورية بالفصل في دعاوى الدستورية المرفوعة أمامها ، لا تقوم إلا باتصال هذه الدعاوى بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي حددها المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية في المادة (١٩) منه ، والتي استوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية بيان النص المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، لأن هذا البيان من الأمور الجوهرية الدالة على الجدية التي يجب أن تتميز بها الدعاوى الدستورية ، حماية لقريضة الدستورية المقررة لمصلحة القوانين واللوائح ، وحتى يتسنى لذوي الشأن في الدعوى حين إعلانهم بصحيفتها أن يتبينوا جميع جوانبها .

وإذ كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى الماثلة أن المدعي لم يورد في طلباته أي دفع بعدم دستورية الإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يكون مطروحاً على المحكمة الدستورية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق .

وحيث إن الدستور وبموجب المادة (١٠٦) منه ، خص المحكمة الدستورية بتنظيم خاص، وأناط بها دون غيرها مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما فوض قانون المحكمة الدستورية في تحديد الاجراءات التي تتبع أمامها ، وإعمالاً لهذا التفويض الذي يستمد أصله من الدستور ، حدد المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر المحكمة الدستورية من خلالها وعلى هديها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .

وحيث إن مناط ولاية المحكمة الدستورية على دستورية القوانين واللوائح هو اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية ، التي تنص على أن « ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

أ-

ب-

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن » .

وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ج) سالفه البيان ، أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، وهو طريق قاطع في دلالته على أن القوانين واللوائح التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريته بيديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هي جديته ، وتصرح لمبدي الدفع وخلال أجل لا يجاوز شهراً برفع دعواه الدستورية ، في الحدود التي قررت فيها جديته دفعه ، ولم يجز المشرع - بالتالي - للأفراد إقامة الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام فلا يجوز مخالفتها .

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعي قد ضمن لائحة دعواه الدستورية طعناً بعدم دستورية المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، في حين أن طلباته الختامية أمام محكمة الموضوع على النحو الثابت بمحضر جلسة ٢٠٠٦/١/٣٠ لدى المحكمة الكبرى الإستئنافية قد اقتضت على الدفع بعدم دستورية الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ ، وبهذه الجلسة صرحت المحكمة للمدعي بإتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية ، تقديرًا منها لجديته الدفع المبدي أمامها .

وإذ قصر المدعي دفعه في طلباته الختامية بعدم دستورية الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ ، فإن دعواه الدستورية بالطعن على المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار تكون غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إن دفع إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على المادتين (١٠ فقرة أ) و (١١) من الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، دفع صحيح ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن

مناطق المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة . وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية ، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي وبالقدر اللازم للفصل فيه . كما أن مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الخصوم الذين أضرروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يهددهم ، أم كان قد وقع فعلاً . ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته ، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .

لما كان ذلك وكان المدعي قد طعن في صحيفة هذه الدعوى بعدم دستورية المادة (١٠ فقرة ١) ، والمادة (١١) من الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ، وكان هذا الإعلان يسري على البيوت المبنية بالحجارة ، ولا يسري على الدكاكين والمحال التجارية ، واذ كانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الطرد من محلات تجارية ، فإن المدعي لا يكون مخاطباً بأحكام هذا الإعلان . فضلاً عن أن أحكام تجديد عقد إيجار العقار ينظمها المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن بعض قواعد الإيجار ، باعتباره القانون الذي يتضمن القواعد القانونية الخاصة بتجديد عقود إيجار العقارات ، ومن ثم تسري أحكامه وحدها في شأنها إذا ما تعارض أي منها مع النصوص المنظمة للإيجار بوجه عام ، الواردة بأحكام القانون المدني ، وذلك إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام ، كما تسري أحكامه - وحدها - دون تلك الأحكام السابقة على تاريخ العمل به ، وهي تلك الأحكام الخاصة بقواعد تجديد عقود إيجار الأماكن المبنية التي وردت في قوانين الإيجارات الصادرة بإعلانات سابقة على هذا التاريخ ، بعد أن نسخت بأحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ المشار إليها ، وذلك إعمالاً لقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق .

وحيث إن المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار يتضمن ثلاث مواد تجري نصوصها على النحو التالي :

« مادة (١) لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته .

مادة (٢) يلغى الإعلان رقم ١٣٦٧/٣٤ هـ الصادر في ٢٦ رمضان ١٣٦٧ هـ .

مادة (٣) يعتبر هذا القانون ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وعلى رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون .»

وقد صدر بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠ م ، ونشر بالتاريخ ذاته في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٨٩١) .

وحيث إن مقتضى نصوص هذا القانون أنه اعتباراً من تاريخ نشره، يكون لكل مستأجر لعقار - أيًا كان نوع هذا العقار - الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، وذلك تأسيساً على سريان هذا القانون ما لم يتم إلغاؤه ، أو القضاء بعدم دستوريته .

وحيث إن احكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار هي التي تطبق وحدها في الدعوى الموضوعية - على ما سلف بيانه - ، وأن نطاق الدعوى ينحصر في نص كل من الفقرة (أ) من المادة (١٠) ، والمادة (١١) من الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥ هـ ، وهي نصوص لا تنطبق ولا تطبق في شأن المدعي في دعواه الموضوعية ، لأنها نصوص قد نسخت بعد صدور المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، الأمر الذي تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في إقامة هذه الدعوى ، مما يتعين الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضوالمحكمة عضوالمحكمة عضوالمحكمة عضوالمحكمة رئيس المحكمة